

ฎีกาตัดสินเกี่ยวกับปัญหาข้อกฎหมาย

คำพิพากษาศาลฎีกาที่

4729/2536

ห้างหุ้นส่วนจำกัด เจริญ ชัยปิโตร เลี่ยม

นาย บัณฑิต เจริญ ชัย ฯ

โจทก์

จำเลย

ป.พ.พ. มาตรา 194, มาตรา 900, มาตรา 914, มาตรา 989

ป.วิ.พ. มาตรา 24, มาตรา 177 วรรคสอง, มาตรา 226, มาตรา 227

ศาลชั้นต้นมีคำสั่งให้งดสืบพยานโจทก์จำเลยและพิเคราะห์จากคำฟ้องและคำให้การแล้วยกปัญหาข้อกฎหมายขึ้นวินิจฉัยให้โจทก์ชนะคดี ไม่ใช่มีการสืบพยานแล้วฟังข้อเท็จจริงจากพยานหลักฐานในสำนวน คำสั่งของศาลชั้นต้นดังกล่าวเป็นคำสั่งวินิจฉัยชี้ขาดเบื้องต้นในปัญหาข้อกฎหมายซึ่งทำให้คดีเสร็จไปทั้งเรื่อง ไม่ใช่คำสั่งระหว่างพิจารณา ตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่งมาตรา 24, 227 โจทก์ฟ้องขอให้จำเลยผู้ส่งจ่ายรับผิดชอบใช้เงินตามเช็ค จำเลยให้การต่อสู้เพียงว่าจำเลยออกเช็คเป็นประกันหนี้ของบุตรเขยเท่านั้นดังนี้ เมื่อจำเลยรับว่าเป็นผู้ส่งจ่ายเช็คและเช็คมีมูลหนี้จากการที่จำเลยส่งจ่ายประกันหนี้ของบุคคลอื่นแก่โจทก์จำเลยก็ย่อมต้องรับผิดชอบใช้เงินตามเช็คแก่โจทก์ โดยไม่จำเป็นต้องมีการสืบพยานรับฟังข้อเท็จจริงจากพยานหลักฐานแต่อย่างใดอีก จำเลยให้การว่า โจทก์จะเป็นนิติบุคคลประเภทห้างหุ้นส่วนจำกัดถูกต้องตามกฎหมายและมี ก. เป็นหุ้นส่วนผู้จัดการจริงหรือไม่จำเลยไม่ขอรับรอง ไม่ได้กล่าวให้ชัดว่าโจทก์ไม่ใช่นิติบุคคลประเภทห้างหุ้นส่วนจำกัดด้วยเหตุอะไร ก. ไม่ได้เป็นหุ้นส่วนผู้จัดการด้วยเหตุอะไร จึงไม่ชอบด้วย ประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่งมาตรา 177 วรรคสอง ถือได้ว่าจำเลยไม่ได้ให้การปฏิเสธในข้อนี้

ข้อเท็จจริงฟังได้ตามฟ้องว่าโจทก์เป็นนิติบุคคลประเภทห้างหุ้นส่วนจำกัด มี ก. เป็น
หุ้นส่วนผู้จัดการ

โจทก์ฟ้องขอให้จำเลยใช้เงินตามเช็คพร้อมด้วยดอกเบี้ย

จำเลยให้การว่า โจทก์จะเป็นนิติบุคคลประเภทห้างหุ้นส่วนจำกัดและมีนายกิต
ติปัญญ์ เจริญชัย เป็นหุ้นส่วนผู้จัดการจริงหรือไม่ไม่รับรอง เช็คพิพาทเป็นเช็คคำ
ประกันหนี้ของนายภูษงค์บุตรเขยของจำเลย มิใช่เป็นการนำเช็คพิพาทไปแลกเงินสด
จากโจทก์แต่อย่างใด ขอให้ยกฟ้อง

ระหว่างพิจารณา จำเลยถึงแก่กรรม นางมยุรี พุฒิชชาติ และนายบรรพต เจริญ
ชัย ทายาทจำเลยยื่นคำร้องขอเข้าเป็นคู่ความแทนศาลชั้นต้นอนุญาต

ศาลชั้นต้นมีคำสั่งให้งดสืบพยานโจทก์และจำเลย แล้วพิพากษาให้จำเลยชำระ
เงินพร้อมดอกเบี้ยแก่โจทก์

จำเลยอุทธรณ์

ศาลอุทธรณ์ภาค 1 พิพากษายืน

จำเลยฎีกา

ศาลฎีกาวินิจฉัยว่า ปัญหาที่ต้องวินิจฉัยตามฎีกาของจำเลยข้อแรกมีว่าคำสั่ง
ของศาลชั้นต้นที่ให้งดสืบพยานโจทก์จำเลยเป็นคำสั่งระหว่างพิจารณาหรือไม่เห็นว่า
คดีนี้ศาลชั้นต้นพิเคราะห์จากคำฟ้องของโจทก์และคำให้การของจำเลยแล้วยกปัญหา

ข้อกฎหมายขึ้นวินิจฉัยให้โจทก์ชนะคดี หากได้มีการสืบพยานแล้วฟังข้อเท็จจริงจากพยานหลักฐานในสำนวนไม่ คำสั่งของศาลชั้นต้นดังกล่าวจึงเป็นคำสั่งวินิจฉัยชี้ขาดเบื้องต้นในปัญหาข้อกฎหมายซึ่งทำให้คดีเสร็จไปทั้งเรื่อง ไม่ใช่คำสั่งระหว่างพิจารณาตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่ง มาตรา 24, 227 ดังนี้ ที่ศาลอุทธรณ์ภาค 1 เห็นว่าคำสั่งของศาลชั้นต้นนี้เป็นคำสั่งระหว่างพิจารณา จำเลยไม่ได้โต้แย้งคำสั่งไว้ จึงไม่รับวินิจฉัยในปัญหาว่าศาลชั้นต้นมีคำสั่งให้งดสืบพยานชอบหรือไม่นั้น จึงหาเป็นการถูกต้องไม่ ซึ่งศาลฎีกาเห็นสมควรวินิจฉัยไปในที่เดียว ในปัญหานี้โจทก์ฟ้องขอให้จำเลยซึ่งเป็นผู้ส่งจ่ายให้รับผิดใช้เงินตามเช็คจำเลยให้การต่อสู้เพียงว่าจำเลยออกเช็คพิพาทเป็นประกันหนี้ของบุตรเขยเท่านั้น ดังนี้ เมื่อจำเลยรับว่าเป็นผู้ส่งจ่ายเช็คและเช็คมีมูลหนี้จากการที่จำเลยส่งจ่ายประกันหนี้ของบุคคลอื่นแก่โจทก์ จำเลยก็ย่อมต้องรับผิดใช้เงินตามเช็คแก่โจทก์ โดยไม่จำเป็นต้องมีการสืบพยานรับฟังข้อเท็จจริงจากพยานหลักฐานแต่อย่างใดอีก ส่วนที่จำเลยโต้แย้งว่าหากให้มีการสืบพยาน จำเลยสามารถแสดงให้เห็นว่าบุตรเขยของจำเลยได้ชำระหนี้ให้แก่โจทก์แล้วหนี้ตามเช็คพิพาทจึงเป็นอันระงับไปนั้น ก็เห็นว่าเป็นข้อต่อสู้ที่นอกเหนือจากคำให้การ นอกประเด็น จำเลยหาไม่มีสิทธินำสืบไม่การที่ศาลชั้นต้นมีคำสั่งให้งดสืบพยานแล้วพิพากษาให้จำเลยรับผิดใช้เงินตามเช็คจึงชอบแล้ว

ปัญหาที่ต้องวินิจฉัยตามฎีกาของจำเลยข้อต่อไปว่า ที่ศาลชั้นต้นวินิจฉัยว่าโจทก์เป็นนิติบุคคลโดยพิจารณาจากสำเนาเอกสารท้ายฟ้องของโจทก์เป็นข้อวินิจฉัยนั้นไม่ถูกต้อง เพราะเอกสารที่จะรับฟังได้ต้องเป็นต้นฉบับนั้น เห็นว่า ปัญหาข้อนี้สืบเนื่องมาจากจำเลยให้การต่อสู้ว่า โจทก์จะเป็นนิติบุคคลประเภทห้างหุ้นส่วนจำกัดโดยจดทะเบียนถูกต้องตามกฎหมายจริงหรือไม่ จำเลยไม่ขอรับรองและโจทก์จะมีนายกิตติปัญญ์ เจริญชัย เป็นหุ้นส่วนผู้จัดการจริงหรือไม่ จำเลยไม่ขอรับรองซึ่งเห็นได้ว่า คำให้การของจำเลยมิได้ให้การรับหรือปฏิเสธ เป็นคำให้การคลุมเครือไม่ชัดเจน เพราะไม่กล่าวให้ชัดว่า โจทก์ไม่ใช่นิติบุคคลประเภทห้างหุ้นส่วนจำกัดด้วยเหตุอะไร

นายกิตติบัญญัติไม่ได้เป็นหุ้นส่วนผู้จัดการด้วยเหตุอะไร จึงไม่ชอบด้วยประมวล
กฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่ง มาตรา 177 วรรคสอง ถือได้ว่าจำเลยไม่ได้ให้การ
ปฏิเสธในข้อนี้ ข้อเท็จจริงจึงฟังได้ตามฟ้องโจทก์ว่า โจทก์เป็นนิติบุคคลประเภทห้าง
หุ้นส่วนจำกัด มีนายกิตติบัญญัติ เจริญชัย เป็นหุ้นส่วนผู้จัดการ จึงไม่จำเป็นต้องวินิจฉัยใน
ปัญหาที่ว่า จะรับฟัง สำเนาเอกสารท้ายฟ้องได้หรือไม่

พิพากษายืน

(อำนวยการ สุขพรหม-เรงธรรม ลัดพลี-ปรีชา เณลิมนิชย์)

<u>แหล่งที่มา</u>	กองผู้ช่วยผู้พิพากษาศาลฎีกา
<u>แผนก</u>	
<u>หมายเลขคดีแดงศาลชั้น</u>	
<u>ต้น</u>	<u>หมายเหตุ</u>